

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số : 02-2708/INNO/YTECO

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự (số 91/QH13/2015) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Thương mại (số 36/2005/QH11) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 27 tháng 08 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TPHCM

Địa chỉ ĐKKD : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu Quận 3, TP.HCM

Điện thoại : (028) 39304760

MST : 0302366480

Tài khoản : 140 10000 54 5556 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sài Gòn

– Tp. Hồ Chí Minh

Đại diện : ông **Phan Minh Trung**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

BÊN B “Bên Bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 028.3862 1119

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17 05 820 9 – Ngân hàng thương mại Á Châu, Chi nhánh Tp.HCM

Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải**

Chức vụ: **Giám Đốc**

Sau khi thoả thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B nhận cung cấp hàng hóa (Phần mềm) cho bên A theo số lượng, chủng loại, đơn giá, được qui định cụ thể như sau:

TT	Mã Sản Phẩm	Mô Tả Kỹ Thuật	Slg	Đơn Giá (VND)	VAT (VND)	Thành Tiền Sau VAT (VND)
1	FC-10-FG1HE-950-02-12	Gia hạn bản quyền phần mềm tường lửa Fortinet FortiGate-100E 12 tháng 1 year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service). FG100ETK20013437 exp: 12/09/2021	1	22,000,000	0	22,000,000
Tổng cộng						22,000,000

Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng./

Điều 2: Trách nhiệm của bên A

2.1. Tạo điều kiện để bên B giao hàng và kiểm tra các tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định của hợp đồng này.

2.2. Thanh toán toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 5 (Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán).

Điều 3: Trách nhiệm của bên B

- 3.1. Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hàng hóa (key license) qua email theo đúng danh mục được quy định tại Điều 1 trong vòng 02-03 tuần kể từ ngày thanh toán.
- 3.2. Các hàng hóa do bên B cung cấp cho bên A phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc và số lượng như trong báo giá được bên A xét duyệt.

Điều 4: Chất lượng và quy cách của hàng hóa

- 4.1. Hàng hóa do bên B cung cấp cho bên A phải đảm bảo đúng chủng loại, đủ số lượng, đúng quy cách, đúng tính năng kỹ thuật, đúng nhà sản xuất và mới 100%
- 4.2. Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Điều 5: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

- 5.1. Giá trị hợp đồng: **22,000,000 đồng.**

Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng./

- 5.2 Bên A phải thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký Hợp đồng.

- 5.3 Đơn vị thụ hưởng: **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**

- Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
- Số tài khoản : 17058209 Ngân hàng Cổ phần Thương mại Á Châu (ACB)- CN TP. HCM.

Điều 6: Bảo hành

- 6.1. Thời gian bảo hành (tính từ ngày kích hoạt license): 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Điều 7: Tranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

- 7.1. Hai Bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vướng mắc, thay đổi liên quan tới hợp đồng hai bên phải trực tiếp bàn bạc tìm phương án giải quyết trên cơ sở hợp tác. Mọi điều khoản phát sinh phải được cả hai Bên thống nhất bằng văn bản mới có giá trị pháp lý để thực hiện.
- 7.2. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được giữa hai bên thì sẽ đưa ra Tòa kinh tế - Tòa án Nhân dân thành phố Tp.HCM để giải quyết. Quyết định của Tòa là quyết định cuối cùng. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do bên có lỗi chịu.
- 7.3. Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này đều được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng.

- 8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 8.2. Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A



HUỲNH THANH HẢI